

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI
KAMUDA İNOVASYON (KAMİN) YÖNETİM SİSTEMİ VE
TEKNİKLERİNİ GELİŞTİRME PROJESİ HİZMET SÖZLEŞMESİ

1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bu sözleşme, bir tarafta Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı (bundan sonra “İdare” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta Technopolis Araştırma ve İnovasyon Danışmanlık Limited Şirketi (bundan sonra “Yüklenici” olarak anılacaktır) arasında kapsam bölümünde belirtilen işlerin gerçekleştirilmesi hususunda aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.

2 TARAFLARA İLİŞKİN BİLGİLER

2.1. İdarenin adresi: Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

M. Blok 3. Kat İlkadım Caddesi Harp Okulu Kavşağı

06450 Dikmen/ANKARA

Tel no : 0 312 415 12 05

Faks no : 0 312 415 25 69

Elektronik posta adresi: nazmi.zarifi@sgb. gov.tr’dir.

2.2. Yüklenicinin tebligat adresi Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cyberpark, Cyberplaza, B Blok, No. 219, 06800, Bilkent, Ankara olup,

Tel no: 0 312 265 01 94

Faks no: 0 312 265 01 93

Elektronik posta adresi (varsa): info.tr@technopolis-group.com’dur.

2.3. Her iki taraf madde 2,1. ve 2,2.’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ ilgili tarafa yapılmış sayılır.

2.4. Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, elden teslim, posta veya posta kuryesi, teleks, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.

3 AMAÇ

İşbu Sözleşmenin amacı, Ek 1’deki Proje Dokümanı’nda da belirtildiği gibi, kamu kurumlarının sistematik olarak inovasyon yapar ve yönetir hale gelmesi için gerekli sistemin tanımlanması ve sistemi destekleyecek araç ve tekniklerin geliştirilmesidir. Bu çerçevede, (a) Kamu kurumlarında inovasyon ve inovasyon yönetimi konusunda literatür taraması, (b) Kamu kurumlarında inovasyon sürecinin tanımlanması, (c) Bu sürecin başarıyla işlemesi için gereken sistemin tasarlanması (d) Sistemi destekleyecek tekniklerin geliştirilmesi, (d) Kamu kurumları için inovasyon metriklerinin belirlenmesi, (e) İnovasyon yönetim performansının değerlendirilmesine yönelik yazılım tabanlı aracın geliştirilmesi, (f) Pilot uygulama ve uygulama sonuçlarına göre yöntem, teknik ve araçlara son halinin verilmesi, (g) Kamuda inovasyon portalının kurulması ve (h) Proje çıktılarının uygulamaya alınması ve sonuçların yaygınlaştırılması ile ilgili araştırma, geliştirme, danışmanlık ve eğitim hizmetlerini karşılamak üzere, tarafların sorumluluklarının, hizmet bedelinin ve ödeme şeklinin belirlenmesidir.

4 TANIMLAR

Sözleşmede kullanılan terimlerden;

Sözleşme: Mutabakat sağlanan, işbu sözleşmeyi,

Bakanlık: Maliye Bakanlıđını,

İdare: Maliye Bakanlıđı Strateji Geliřtirme Bařkanlıđını (SGB),

Firma: Technopolis Arařtırma ve İnovasyon Danıřmanlık Limited řirketi'ni,

Firma Personeli: Firma tarafından projede alıřtırılmak üzere önerilen personeli.

Sözleşme Bedeli: Firma tarafından teklif edilen ve İdare tarafından kabul edilen bedeli,

Proje Yöneticisi: Proje Yürütücüsü İdare (ler) tarafından sorumluluđu altındaki faaliyetlerinin yürütölmesi amacıyla görevlendirilen kiři veya kiřileri,

Maliye Bakanlıđı Strateji Geliřtirme Bařkanlıđı ve Technopolis İnovasyon Limited řirketi bundan böyle kısaca tek bařlarına "Taraf", birlikte "Taraflar" olarak anılacaklardır.

5 KAPSAM

Bu Sözleşme çerçevesinde kamu kurumlarının sistematik olarak inovasyon yapar ve inovasyonu yönetir hale gelmesi için gerekli sistemin tanımlanması, sistemi destekleyecek araç ve gerelerin geliştirilmesi amacıyla Firma ařađıda yer alan bileřenleri gerçekleřtirecektir.

- Kamu inovasyon sürecinin tanımlanması,
 - Özel sektördeki inovasyon sürecine ilişkin literatürün incelenmesi,
 - Strateji Geliřtirme Bařkanlıđında inovasyona ilişkin mevcut durumun incelenmesi; bu kapsamda daha önce yapılan inovasyonların tespit edilerek analiz edilmesi,
- Kamu sektöründe inovasyon faaliyeti gerçekleştirilirken izlenmesi gereken sürecinin tanımlanması,
- Kamu inovasyon sisteminin tasarlanması,
 - Özel sektörde uygulanan sistemlere ilişkin literatürün incelenmesi,
 - Bařkanlıkta inovasyon sürecini ilgilendirmesi gereken iç ve dış faktörlerin tespit edilmesi,
- Sistemin başarı ile işlemedi için gereken teknik ve araçların geliştirilmesi,
 - Özel sektörde kullanılmakta olan mevcut inovasyon yönetim teknik ve araçların tespiti,
 - Karşılařtırılmalı analiz sonuçlarına göre uygun olan tekniklerin belirlenmesi ve kamuya uyarlanması,
- Kamu sektörü için inovasyon metriklerinin tanımlanması,
- Kamuya özgün performans deđerlendirme araçlarının tasarlanması,
 - Yazılım tabanlı hale getirilmesi,
 - İyileřtirme önerilerini otomatik olarak üretecek şekilde tasarlanması,
 - Kullanıcıların kullanımına açılması,
 - Üst yönetime rapor üretir hale getirilmesi,
- “Kamu Sektörü için “İnovasyon Yönetim Kılavuzu” hazırlanması,
 - Kılavuzun tüm kamu sektörüne yaygınlařtırılması,
- Projede üretilen bilgiyi ve geliştirilen araç ve teknikleri bir arada bulunduran portalin hazırlanması ve Türkiye’deki tüm kamu idarelerinin kullanımına sunulması,
- Bir ulusal bir de uluslararası konferansın planlanması ve konferanslardaki sunumlara ait kitapların hazırlanması,
- Düzenli olarak diđer kamu kurumlarına açık eğitim seminerlerinin ve yurtiçi ve yurtdışı inceleme gezilerinin organizasyonu,

- Pilot uygulamadan sonraki uygulamaya alma sürecinde ve ilk bir yıllık uygulama ve yaygınlaştırma aşamasında teknik destek verilmesi.

6 PROJE ŞARTLARI VE TARAFLARIN SORUMLULUKLARI

6.1 Firma Danışman Proje Yöneticisi:Şirin ELÇİ'dir.

6.2 İdare Proje Yöneticisi ve Kabul Komisyonu Başkanı: Nazmi Zarifi GÜRKAN'dır.

6.3 Firma ve personeli, danışmanlık çalışmaları sırasında sahip oldukları İdareye ait her türlü bilginin gizliliğinden, muhafazasından ve bu bilgilerin üçüncü şahıslardan korunmasına yönelik tedbirlerin alınmasından sorumlu olacaktır.

6.4 Bu sözleşme kapsamındaki işler alt yüklenicilere ve 3. şahıslara devredilemez.

6.5 Firma, sözleşme kapsamında bulunan işleri yerine getirmekle yükümlüdür.

6.6 İdare, Firma'ya uygun çalışma ortamlarını sağlayacaktır.

6.7 Firma hizmet sözleşmesi sürecince çalışma takvimine uygun olarak gerekli sayıda Projede personel görevlendirecektir.

6.8 Projenin belli aşamalarında düzenlenecek çalıştaylarda projedeki gelişmeler Bakanlık ve diğer kamu kurumlarının ilgili birimleri düzeyinde paylaşılacaktır.

6.9 Proje sonucunda düzenlenecek uluslararası konferansta proje sonuçları tüm paydaşlarla ve konuyla ilgili Uluslararası Kurumlarla (OECD, Avrupa Komisyonu, Birleşmiş Milletler gibi) paylaşılacaktır.

6.10 Ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanacak bilimsel makaleler ve yurtiçi ve yurtdışı bilimsel konferanslarda yapılacak sunumlarda proje sonuçları bilim çevreleriyle paylaşılacaktır.

6.11 İdare, Proje çalışmaları için yeterli sayıda personel görevlendirecektir.

6.12 İdare, Firma'nın Proje kapsamı içinde ilgili bilgi, belge ve kişilere erişimini sağlayacaktır.

6.13 Taraflar, bu sözleşme çerçevesinde tanımlanmış projelerin yürütülmesinde, proje çerçevesinde belirlenen hedeflere ulaşmak için birlikte hareket edecektir.

6.14 Taraflar, projelerin yürütülmesi için gerekli koordinasyonu ortaklaşa sağlayacaktır.

6.15 Bu sözleşme kapsamında hüküm bulunmayan hallerde genel hükümlere göre hareket edilir.

7 HİZMET BEDELİ

Bu sözleşmenin toplam götürü bedeli, KDV hariç 109.800,00 (Yüzdokuzbinsekizyüz) YTL'dir.

8 AVANS VERİLMESİ, ŞARTLARI VE MİKTARI

Sözleşme bedelinin % 20'sine kadar İdarece belirlenen oranda Firmanın talebi halinde avans verilecektir.

9 ÖDEME KOŞULLARI

Ödemeler, İdarenin T.C. Ziraat Bankası Maliye Bürosu Müdürlüğü nezdindeki hesaptan sözleşme kapsamında belirtilen işlerin Kabul Komisyonu tarafından kabul edilmesiyle; Firmanın düzenleyeceği fatura karşılığında, 2008 ve 2009 yılları Haziran – Eylül - Aralık aylarında olmak üzere altı eşit taksitte ödeme yapılacaktır.

10 FİYAT FARKI

Yüklenici, gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde, sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim, harç ve benzeri mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz.

11 VERGİ RESİM VE HARÇLAR

Sözleşme ve taahhüdün tamamının yapılmasına ait her türlü vergi, resim ve harçlar ile sözleşme giderleri Firmaya aittir.

12 SÖZLEŞME SÜRESİ

Sözleşmenin süresi, imzalandığı tarihinden itibaren başlayıp 31/12/2009 tarihinde sona erecektir.

13 İŞİN YAPILMA YERİ, İŞE BAŞLAMA VE BİTİŞ TARİHİ

13.1 İşbu Sözleşme Tarafların yazılı mutabakatı ile feshedilebilir.

13.2 İşin yapılma yeri: Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

13.3 İşe başlama tarihi: 02/01/2008

13.4 İşin bitiş tarihi : 31/12/2009

14 TESLİM ALMA, MUAYENE VE KABULÜN ŞEKİL VE ŞARTLARI

Strateji Geliştirme Başkanlığı personelinden en az üç kişilik Muayene ve Kabul Komisyonu oluşturulur. Bu Komisyon, hizmetin sözleşme hükümlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini inceler. İdare yapılacak çalışmalara ilişkin değişiklik yapmaya ve önerilerde bulunmaya yetkilidir.

15 MÜCBİR SEBEPLER

Tarafların iradeleri dışında ortaya çıkan ve sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesini güçleştirici veya engelleyici bir hal teşkil eden kısmi veya genel seferberlik ilan edilmesi, harp hali, işin yapıldığı yerde, belediye hudutları içinde yetkili mercilerce bulaşıcı hastalık çıktığının ilan edilmesi, işin yapıldığı yerde çıkan yangınlar veya yer sarsıntısı, su baskını, heyelan gibi doğal afetler mücbir sebep olarak kabul edilecektir. Mücbir sebeplerden birinin oluşması durumunda, bir taraf diğer tarafa onbeş (15) gün içinde yazılı bildirimde bulunarak Sözleşme hükümlerini askıya alabilir, mücbir sebep halinin üç aydan fazla sürmesi halinde ise taraflar sözleşmeyi feshedebilirler

16 TAAHHÜDÜN YERİNE GETİRİLEMEMESİ VE FESİH

16.1 İşbu Sözleşme Tarafların yazılı mutabakatı ile feshedilebilir.

16.2 Sözleşme yapıldıktan veya uygulamaya konulduktan sonra firma taahhüdünden vazgeçer veya taahhüdünü sözleşme hükümlerine uygun olarak yerine getirmemezse, İdare on (10) gün içinde yazılı bildirimde bulunarak sözleşme hükümlerinin yerine getirilmesi için en az 15 (onbeş) gün süreli ihtarla bulunur. Buna rağmen aynı durum devam ederse, ayrıca protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın sözleşme bozularak hesabı genel hükümlere göre tasfiye edilir.

16.3 Fesih halinde firma yapılan işlerle ilgili telif, kullanım ve mülkiyet ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

17 DİĞER HÜKÜMLER

17.1 Bu sözleşmede bulunan yasakların Firma tarafından ihlal edilmesi durumunda diğer yasal haklar saklı kalmak kaydıyla sözleşme bedeli kadar idari para cezası uygulanır.

17.2 İşbu Sözleşme'den kaynaklanan her türlü ihtilaf, yorum veya uygulama farklılıkları ya da iddialar ilk olarak Tarafların iyi niyetli çabaları ile çözümlenmeye çalışılacaktır. Ortaya çıkan anlaşmazlıkların sulhen halledilememesi halinde uyuşmazlıkların çözümünde Ankara Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu Taraflar kabul etmişlerdir.

17.3 Bu sözleşme taraflarca imza edildiği tarihte yürürlüğe girer. Bu sözleşme onyedi (17) madde beş (5) ve Ek 1'deki Proje Dökümanı'ndan ibaret olup, İdare ve Yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra/...../2008 tarihinde bir (1) nüsha olarak imza altına alınmış ve bu nüsha İdarede alıkonulmuştur.

Maliye Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı

Technopolis Araştırma ve İnovasyon Danışmanlığı
Limited Şirketi

Doç. Dr. Ahmet KESİK

...../...../2008

Şirin ELÇİ

...../...../2008